

定义判断专项训练之一

1. 回避：指同某案件有某种利害关系的审判人员、检察人员、侦查人员和其他人员(包括书记员、翻译人员、鉴定人)不得参与这个案件的处理。

根据上述定义，下面的哪种情况是不该回避的?()。

A. 甲与乙因合同纠纷诉到法院，负责审理这个案件的审判员是乙的叔叔。甲的亲属提出应当请这个审判员回避

B. 甲与乙打架，甲将乙打成重伤。负责侦查这个案件的公安人员是甲的舅舅，甲的舅舅工作非常出色，且一向公正无私，为人所称道，但乙的亲属还是要求请甲的舅舅回避

C. 甲、乙、丙三兄弟，因为争夺遗产而诉至法院，法院进行调解后，乙、丙提出，该院的刘审判员是甲妻子的哥哥，而刘审判员与审理他们案子的张审判员是朋友。乙和丙提出应让张审判员回避

D. 甲误伤乙，诉到法院，一审判决甲有期徒刑 5 年，甲不服判决提出上诉，二审法院受理后，组成合议庭，合议庭的书记员是刚调来的，他在该案一审时为受害人作过证。甲向法院提出这个书记员应当回避

2. 漏税：指纳税人并非故意未缴或者少缴税款的行为。对漏税者税务机关应当令其限期照章补缴所漏税款，逾期未缴的，从漏税之日起，按日加收税款滞纳金。

下列情况属于漏税行为的是()。

A. 杜君开有一打字服务社，税务部门规定对他的税款实行查账征收。当有大笔买卖时，他就将发票客户联撕下来，将存根联和客户联单独填写数字，客户联按实际发生金额填写，而存根联上一般填写很小的数值

B. 某歌星在某地举行个人演唱会，票房收入达 40 万元，这位歌星按演出协议拿到了票房收入的 25% 计 10 万元，第二天遂高高兴兴地赴另一地演出

C. 张老板是一家小商店的主人，他主要经营日用小商品，税务管理部门核定他每个月交税款 500 元。他每个月都准时到税务局主动缴纳税款，但是上月他的脚摔伤了，有二十多天没有营业，生意清淡。基本上没有盈利，因此他就没有到税务局缴纳税款

D. 黄存兴是一屠夫，他在集市上卖肉已经有三年了，最近猪肉十分紧张，价格上涨幅度太大，市政府给猪肉作了最高限价。由于猪肉进价较高，而政府又对市价格作了限制，他们的利润较低，为此，黄存兴对税务征管员说，如果政府不取消限价，我们没有利润可赚，税就没有办法交了

3. 公共政策的法治环境是指制定与实施具体的公共政策时，可能遇到的一国或一个地区的总的法治状态，它是一国或一个地区法律体系、法律机构、执法状况与社会治安的总和。

下列不属于公共政策法治环境的一项是()。

A. 一国或一地区法律体系

B. 一国立法机构与立法程序

C. 司法机构与司法独立制度

D. 一国或一地区整体的工业发展水平

4. 人口普查。指一个国家或地区在某一特定的时点上，对其境内的人口以及与人口相关的社会、经济、文化等状况进行登记调查，并将所得资料迅速收集、汇总、评价、分析、综合及发表等全过程。

下列活动中属于人口普查的是()。

A. 某煤矿发生重大事故，市领导带领救护人员核查死亡人数及其详细情况

B. 秘鲁政府委托我国登记其难民数量

C. 我国于 2000 年 11 月 1 日对全国进行了建国以来第五次人口普查

D. 乡里进行兵役登记

5. 文饰作用, 指人们在受挫折后会想出各种理由原谅自己或为自己的失败辩解的现象。下列不属于该类现象的一项是()。

- A. 戈尔竞选美国总统失败后; 抱怨美国司法制度不公正
- B. 小张没评上先进分子, 他认为是自己与当评委的领导关系不好
- C. 弗派生意失败, 股票下跌, 就吃安眠药想自杀
- D. 老师说漏嘴了, 便解释说自己路上太匆忙打乱思路了

6. 行政领导艺术是指行政领导在行政领导活动中, 为有效地达到领导目标而灵活运用各种技巧、手段和特殊方法。下列不属于领导艺术的一项是()。

- A. 处理人际关系时, 对待上级要争取支持, 对待下级要争取配合、协调
- B. 在做工作时不坐失良机, 把最宝贵的时间用在关键之处
- C. 领导者为实现行政目标, 注重工作方法
- D. 领导者擅长于书画

7. 国家指导价: 指由县级(含县级)以上各级人民政府物价部门、业务主管部门按照国家规定权限, 通过规定基准价和浮动幅度、差率、利润率、最高限价和最低保护价等, 指导企业制定的商品价格和收费标准。根据定义判断下列哪种情况属于国家指导价?()。

A. 某国营商店从外地购进了一批皮大衣, 尽管皮大衣市场紧俏, 其他个体商店的定价远远高于大衣的价值, 但为了维护商店的信誉, 商店经理决定皮大衣定价以不高出 50% 的利润为原则

B. 由于生猪出栏率下降, 猪肉价格不断上扬, 引起市场波动, 为此市场物价部门宣布猪肉的最高售价不得高于 16 元 / 公斤

C. 某厂家生产了一批高质量的水龙头, 由于生产原料价格上涨了许多, 因此厂里决定把出厂价由原来的 3 元 / 个提高到 5 元 / 个

D. 由于汽油原料物价上涨, 市公共汽车公司一直亏损经营, 为此公司提出了提高车票价格的请求, 经市政府研究同意, 公共汽车票价在原来的基础上全部提高 2 倍

8. 卡特尔, 垄断组织形式之一, 指同一生产部门的资本主义企业, 以获取垄断高额利润和加强自己在竞争斗争中的地位为目的, 彼此之间签订关于销售市场、商品产量和商品价格的协议, 并交换新技术的许可证等等而形成的一种垄断联合。

下列不属于卡特尔的一项是()。

- A. 各生产者签订协议, 规定销售市场
- B. 各生产者签订协议, 规定垄断价格
- C. 各生产者签订协议, 规定生产和销售商品的一定数量, 并要求每个参加者遵守
- D. 迫于成本核算, 各商家停止了打折竞争

9. 行政诉讼: 是指人民法院基于公民、法人或者其他组织的请求, 对行政机关具体行政行为的合法性进行审查并做出判决, 解决行政争议的活动。

根据上述定义, 下列行为属于行政诉讼的是()。

- A. 某国家行政机关工作人员因酒后发疯打伤一人, 被告上法庭
- B. 两个国有企业因为经济纠纷而打官司
- C. 人大代表对某行政法规的合理性提出怀疑, 并提交修改意见
- D. 某地公民因乡政府违章占用耕地, 而对其提出控诉, 要求给予赔偿

10. 流水作业。是指工人按照作业流程, 顺序作用于劳动对象, 完成生产工艺过程中某阶段一定量的工作, 使生产连续而又不中断地进行。下列不属于流水作业的一项是()。

- A. 产品不动, 工人按工艺过程依次进行每道工序的工作, 连续不断地完成产品的装配
- B. 工人不动, 产品通过传送带送至各个工作地, 以完成装配作业

C. 制作车间有十个人，每人负责一道工序，最后生产出半成品送到锻造车间

D. 小王一口气吃了十个包子

11. 民族共同语言。指同一个民族的人们在生产、生活中，彼此之间交流思想感情和交往联系所共同使用的言语。下列语言不属于民族共同语言的是()。

A. 汉语

B. 蒙语

C. 时下兴起的上网一族使用的一些缩略语

D. 越南境内北方民族之一的侬人使用的与岱人相近的语言

12. 预谋故意，是指行为人产生犯罪故意之后，经过一段时间的准备才实施犯罪行为的心理态度。下列不属于预谋故意的是()。

A. 某甲与其妻关系不合，趁其熟睡之时将其勒死，然后毁尸灭迹

B. 某人为了争权位，处心积虑地设计一个圈套，将自己窃取公司情报的罪行栽在同事身上，将其排挤出公司

C. 某会计"故意"忘了锁门，以至于财务室被窃，他却分得了不少钱

D. 一刑满释放的青年在夜路上发现一年轻女子，遂起不良之心，将其强奸

13. 社会生活噪声是指人为活动所产生的除工业噪声、建筑施工噪声和交通噪声之外的干扰周围生活环境的声音。下列属于社会生活噪声的有()。

A. 每周五楼下载来的修雨伞小贩的叫喊声

B. 一个月以来的新邮政大楼施工声

C. 火车鸣笛划过夜空的声音

D. 楼上小李夫妇在中午下班后因争执发生的摔砸声

14. 渎职罪，是指国家工作人员利用职务上的便利实施的或者因玩忽职守造成的侵害国家机关的正常活动，致使国家和人民的利益遭受重大损失的行为。

下列不属于渎职罪构成要件的是()。

A. 主体必须是国家工作人员

B. 犯罪者的犯罪行为必须与其担任的职务有着不可分割的联系

C. 必须是主观故意的

D. 必须在客观上对国家机关的正常活动和国家或公民的利益造成重大损害

15. 行政实施是指从行政决策一经形成或最后批准时起，行政机关及其工作人员贯彻决策实施决策的全部活动或整个过程。下列不属于行政实施的一项是()。

A. 行政部门为推行一项决策，检查行政决策是否与有关法律法规相抵触

B. 行政部门执行政策时遇上国庆，放假休息

C. 行政部门准备执行救灾措施所需要的经费和物资装备

D. 为推动群众爱卫护城自觉行动，县政府召开动员大会，发布动员令

16. 矿产资源是一批由地质作用形成的，具有利用价值的，呈固态、液态、气态的自然资源。

以下哪些不是矿产资源?()。

A. 煤

B. 石油

C. 天然气

D. 埋于地下的木棺

17. 定金：是签订合同的一方当事人，为了证明合同的成立和担保合同的履行，依照法律规定或约定，在应该给付的款项内预先向另一方交付的一定金额。

根据上述定义，下面哪一种情况属于定金()。

A. 李某做钢材生意，这段时间钢材非常紧俏，物资公司还要求用现金去提货，而且交款的当时是取不到货的。这次他要购买5吨螺纹钢，按照定价他交了14000元，直到一个月以后，

他才取到所需的钢材

B. 齐齐哈尔市的风华公司向内蒙古深达公司订购了 38 吨牛肉，由于买卖做得很大，深达是一个小公司，它的周转资金不够，难于收购到所需数量的牛肉，考虑到深达公司的实际情况，为了尽快把生意做成，风华公司给深达公司预先支付了 5 万元

C. 昌海公司与智明油厂签订了一份产销色拉油的合同，合同规定智明油厂应该在合同签订后 5 个月内供给昌海公司 80 吨优质色拉油。在此期间，智明油厂发生了机械事故，致使该厂停产 3 个月。由于不能按期交货，智明油厂按合同规定给昌海公司赔款 3 万元

D. 安泰贸易公司的副总经理在一次订货会上与某印染厂签订了一份购销亚麻丝的合同，合同总金额达 780 万元。根据双方的协定，印染厂应按合同金额的 20% 付安泰贸易公司 156 万元作为履行合同的诚意，但印染厂资金非常紧张，一时拿不出这么多钱，东拼西凑地付了 100 万元

18. 固体废物污染是指因对固体废物的处置不当而使其进入环境，从而导致危害人体健康或财产安全，以及破坏生态系统、造成环境质量恶化的现象。

下列不属于固体废物污染的有()。

A. 甲工厂非法排污水入汉江

B. 乙诊所没有按规定处理使用过的一次性注射器，而是随意丢于路边，被几个三岁小孩拾起，不慎划破手指感染

C. 铁路两边的白色一次性餐盒

D. 某高校物理实验室用过的铀，未埋好，被一拾破烂者发现，该人三星期后身亡

19. 劳动法律关系变更是指劳动者同用人单位依据劳动法律规范，变更其原来确定的权利义务内容。根据以上定义，下列属于劳动法律关系变更的是()。

A. 某人因挪用公款被解职开除

B. 某人因工作表现出色，被提升为部门经理

C. 某大学生经过一轮轮的笔试、面试，为公司录用

D. 某人因合同到期离开公司

20. 法人：是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。法人需要具备四个条件：①法人必须依法成立；②法人必须有自主经营的财产；③法人必须有明确的组织机构、名称和场所；④法人必须能够独立地承担民事责任。

根据上述定义，下述哪一个属于法人?()。

A. 驻港部队

B. 国营百货大楼

C. 清华大学建筑系

D. 省高教自考办公室

21. 光年：指光在一年内所通过的距离，光年常用于天文学中表示距离远近。

根据以上定义，下述哪个概括是正确的()。

A. 光年是时间单位

B. 光年是光学方面的专业术语

C. 光年测算巨型天体面积的单位

D. 光年是一个长度单位

22. 起诉，是指公民、法人或其他组织认为自己的民事权益受到他人的侵犯或者与他人发生争议，以自己的名义，请求人民法院依法审理，确认民事权利义务关系，制裁对方的民事违法行为，保护自己的合法权益的一种诉讼行为。

根据上述定义，下列情况不属于起诉的是()。

A. 某人因家中被盗而报告公安机关

B. 某人因不服判决而向高级法院递交上诉状

书

- C. 某企业因对方不履行合同而将其告上法庭
- D. 被告因发现原告侵犯自己的权利而在诉讼过程中反诉原告

23. 环境噪声就是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音。下列属于环境噪声的是()。

- A. 宁静公园中传来的京剧声
- B. 街面上音响店传来的流行歌曲声
- C. 半夜里校园中回荡的施工声
- D. 清晨楼下的读外语声

24. 社会竞争是指在人类生活中,个人或团体为了取得或利用某种有限事物,以达到其目的不顾他方的努力,而发生的彼此相互争夺的一种行动。

下列不属于社会竞争的一项是()。

- A. 人类在进化过程中,为争取基本生存权而进行的战争
- B. 商品社会里,商人为了占得市场,花大量的钱做广告
- C. 无产阶级领导的革命和斗争,主要是为了用社会主义制度取代资本主义制度
- D. 李明在家写求职信,为参加明天的招聘会

25. 侮辱罪,指使用暴力或者其他方法,公然贬低他人人格、破坏他人名誉,情节严重的行为。下列不属于侮辱罪特征的一项是()。

- A. 侵犯的客体是他人的人格和名誉权利
- B. 行为人客观上实施了以暴力或者其他方法公然侮辱他人的行为
- C. 主观方面是无意的,并非故意贬低他人人格、破坏他人名誉
- D. 情节是否严重是构成侮辱罪的条件之一

26. 政治斗争是政治冲突的一种形式。它是指各政治主体之间基于自身的利益要求,为实现特定的权利而围绕着公共政治权力所产生的对抗性互动行为。

依上述定义,下列不属于政治斗争的是()。

- A. 暴动、武装起义和战争
- B. 社会各个阶层政党及其代表在议会里所进行的斗争
- C. 政客在街上公开宣讲自己的政见
- D. 两名学生就谁会当选下届总统产生争执

27. 行政领导作为一种行为,是指在一定的行政环境下,为实现一定的行政目标,行政领导者对被领导者所进行的统御、率领和引导的行为过程。

下列不属于行政领导的一项是()。

- A. 行政领导者提出一定的施政纲领和政策,通过动员、发动,使下级朝目标积极前进
- B. 行政领导者提出一定观点和意见,通过思想政治工作和宣传教育,让下级接受
- C. 领导家搬迁新房,请下级来做客
- D. 建立一定的组织制度和机构体系,选拔和使用行政人员

28. 国家赔偿是指国家机关及其工作人员违法行使行政审查、检察监督管理等职权,侵犯公民、法人和其他组织的合法权益并造成损害的,由法律规定的赔偿义务机关对受害人予以赔偿的法律制度。

下列不属于国家赔偿的条件的是()。

- A. 国家赔偿以国家机关及其工作人员违法行使职权为前提
- B. 国家赔偿以法律规定为赔偿准则

C. 国家赔偿以侵犯公民、法人和其他组织的合法权益并造成损害为条件

D. 国家赔偿以财政部门为赔偿义务机关

29. 农业, 是人们利用生物的技能, 通过自己的劳动去强化或控制生物生命的过程, 以取得符合社会需要的产品的生产部分。下列不属于农业生产的是()。

A. 小李租赁村里的荒山种玉米

B. 龙南县种植水稻一万亩

C. 乡炼铁厂生产农田铁铲一千把

D. 县里布置明年的春耕播种工作

30. 刑事责任, 是指行为人因其自身行为应当承受的、以国家名义根据刑法对该行为所做的否定评价和对行为人进行谴责的义务。

根据上述定义, 下列情况中属于承担刑事责任的是()。

A. 颜某作为家长, 为图眼前利益, 迫使其小儿子弃学(未完成义务教育)跟他经商。学校了解到这一消息后向县政府揭发他, 县政府发出文件警告他保证儿子完成学业

B. 梁某一次因为开车太快, 与人相撞发生严重车祸, 对方司机被撞成重伤。法院经过审理后认为责任在梁某, 于是判他过失伤人罪成立, 负责对方司机的所有医疗费用

C. 程先生是一桩谋杀案的被告, 由于原告一方证据不足, 无力证实梁先生有罪。而梁先生为自己辩护的辩词也表明他无罪, 于是法院最后判决梁先生无罪释放

D. 赵XX是一家企业的高级主管, 一次因为他个人原因而影响了企业该季度的销售额。于是总经理要求他在全体职工大会上作深刻检查, 并表示以后决不犯同类错误

【参考答案】

1. C 2. B 3. D 4. C 5. C 6. B 7. B 8. D 9. D 10. D
11. C 12. D 13. D 14. C 15. B 16. D 17. D 18. A 19. B 20. B
21. D 22. A 23. C 24. D 25. C 26. D 27. C 28. D 29. C 30. B